EBN

EM BUSCA DA NOMEAÇÃO

POLÍCIA MILITAR - PERNAMBUCO

LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE

#EunaPMPE

SUMÁRIO:

Lei dos Crimes Hediondos. 2
Lei de Drogas.....8
Lei de Abuso de Autoridade 18
Lei Dos Crimes Resultantes De Preconceito De Raça Ou De Cor. 29
Lei de Tortura 32
Lei de Crimes Ambientais 36
Lei Maria da Penha 45
Crimes contra a criança e o Adolescente.....50
Estatuto da PMPE (**DISPONÍVEL EM PDF A PARTE NO DIA 15/11 – QUARTA-FEIRA**)
Súmulas e Jurisprudências.....56

LEI Nº 8.072/1990 (LEI DE CRIMES HEDIONDOS)

XLIII - a lei considerará crimes **INAFIANÇÁVEIS E INSUSCETÍVEIS DE GRAÇA OU ANISTIA** a prática da **TORTURA, O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS, O TERRORISMO E OS DEFINIDOS COMO CRIMES HEDIONDOS**, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem

Os crimes de tortura, de tráfico ilícito de drogas e de terrorismo são mencionados **especificamente pela Constituição**.

Esses são considerados crimes equiparados a hediondos. Axiologicamente, **não há nenhuma diferença entre eles**, mas Lei n. 8.072/1990, bem como a própria Constituição, mencionam esses crimes separadamente, de forma que não fazem parte do conjunto dos crimes hediondos, apesar de terem muitas vezes o mesmo tratamento e de também serem mencionados pela lei.

Os **crimes hediondos** e os **crimes equiparados a hediondos** são **inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.**

A Lei dos Crimes Hediondos menciona ainda, em seu art. 2º, a impossibilidade de concessão de indulto:

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

I - anistia, graça e indulto;

II - fiança.

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII);

I-A - lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2o) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o), quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição;

II - **roubo:** a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V); b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º);

III - extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 158, § 3º);

IV - **Extorsão mediante sequestro** e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ 1o, 2o e 3o); V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o);

VI - Estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o);

VII - **epidemia** com resultado morte (art. 267, § 1o).

VII-A – (VETADO)

VII-B - Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A e § 1o-B, com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998).

VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º).

IX - Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 155, § 4º-A) Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:

I - O crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;

II - O crime de posse ou porte ilegal de **ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO**, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

III - o crime de **comércio ilegal de armas de fogo**, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

IV - O crime de **TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO**, **acessório ou munição**, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

V - o crime de **ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA**, quando **direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado**.

2.1. Homicídio - O **homicídio simples** (art. 121 do Código Penal), em regra, não é considerado **crime hediondo**. Para que um homicídio seja hediondo, é necessário que seja qualificado, encontrando previsão no §2o do art. 121.

Homicídio qualificado § 2° Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou **promessa de recompensa**, ou por outro **motivo torpe**;

II - por **motivo fútil**;

III - com **emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel**, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à **traição, de emboscada**, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

V - para **assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime**: Pena - reclusão, de doze a trinta anos;

VI - **contra a mulher por razões da condição de sexo feminino**;

VII – **contra autoridade ou agente** descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição: Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

UMA NOVIDADE CRIADA EM 2015 É A QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO:

Neste caso o crime é qualificado por ter sido cometido contra vítima mulher, por razões da condição de sexo feminino.

O próprio Código Penal considera que há essa motivação nos seguintes casos:

a) Violência doméstica e familiar;

b) Menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Outra qualificadora incluída em 2015 no Código Penal é a que diz respeito ao homicídio cometido contra agentes de segurança. Sobre isso você precisa ter atenção aos seguintes detalhes:

a) O crime deve ser cometido contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, ou seja, integrantes das Forças Armadas, das Forças de Segurança Pública (polícias e bombeiros), guardas municipais (encontram previsão no §8o do art. 144 da Constituição), bem como agentes de trânsito (previstos no §10 do

art. 144). A qualificadora alcança também os integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública;

b) **A vítima precisa estar no exercício da função, ou o crime precisa guardar relação com a função por ele exercida.** A condição não se estende, em regra, a agentes aposentados. Mas, se mesmo aposentado, foi vítima de crime em decorrência da sua função que exercia anteriormente, temos a qualificadora.

c) A vítima também pode ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo **até terceiro grau** do **agente de segurança**, desde que o crime tenha relação com a função por ele exercida.

§1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

O homicídio privilegiado, portanto, ocorre em algumas situações nas quais a atitude do agente é um pouco mais "compreensível", e por isso sua pena deve ser abrandada.

1. O HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO NÃO FIGURA NO ROL DOS CRIMES HEDIONDOS. Precedentes do STJ. 2. Afastada a incidência da Lei n.º 8.072/90, o regime prisional deve ser fixado nos termos do disposto no art. 33, § 3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

3. In casu, a pena aplicada ao réu foi de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e as instâncias ordinárias consideraram as circunstâncias judicias favoráveis ao réu. Logo, deve ser estabelecido o regime prisional intermediário, consoante dispõe a alínea b, do § 2º, do art. 33 do Código Penal.

4. Ordem concedida para, **afastada a hediondez** do crime em tela, fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena infligida ao ora Paciente, garantindo-se-lhe a progressão, nas condições estabelecidas em lei, a serem oportunamente aferidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Continuando o estudo do homicídio, devemos ainda mencionar uma hipótese em que o homicídio simples será considerado hediondo: estamos falando do homicídio praticado em **atividade típica de grupo de extermínio**, ainda que cometido **por um só agente**!

Existe muita discussão acerca do que seria o grupo de extermínio aqui mencionado pelo legislador.

Para que a atividade seja considerada típica de grupo de extermínio, basta que a prática do homicídio seja caracterizada pela impessoalidade na escolha da vítima.

O agente resolve, por exemplo, eliminar pessoas que correspondam a determinado estereótipo, como, por exemplo, negros, travestis, prostitutas, ladrões, policiais e menores de idade.

Atividade típica de grupo de extermínio é a chacina que **ELIMINA A VÍTIMA PELO SIMPLES FATO DE PERTENCER A DETERMINADO GRUPO OU DETERMINADA CLASSE SOCIAL OU RACIAL, COMO, POR EXEMPLO, MENDIGOS, PROSTITUTAS, HOMOSSEXUAIS, PRESIDIÁRIOS, ETC**. A impessoalidade da ação (...) é uma das características fundamentais, sendo irrelevante a unidade ou pluralidade de vítimas. Caracteriza-se a ação de extermínio mesmo que seja morta uma única pessoa, desde que se apresente a impessoalidade da ação, ou seja, pela razão exclusiva de pertencer ou ser membro de determinado grupo social, ético, econômico, étnico, etc.

O pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido: A Lei n. 13.497/2017 incluiu na lista dos crimes hediondos o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado pelo art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Posteriormente, com a vigência do Pacote Anticrime, o crime hediondo passou a ser **apenas a posse e o porte de arma de fogo de uso PROIBIDO (não mais a restrita)**.

Os crimes equiparados a hediondos são tratados por leis específicas, que precisam ser estudadas com calma: a) Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas); b) Lei n. 9.455/1997 (Tortura); e c) Lei n. 13.260/2016 (Terrorismo).

*O STF **NÃO** reconhece mais o **caráter hediondo** do tráfico de drogas **privilegiado.***

§ **1o A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado**. É interessante também saber que o juiz deve decidir fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade, caso haja condenação. A redação anterior do §1º era de que a pena seria cumprida **integralmente em regime fechado.**

O §1º, **porém, foi declarado INCONSTITUCIONAL PELO STF,** em sede de controle difuso, no julgamento do HC 111840. Abaixo transcrevo trecho da ementa do julgado:

A Lei dos Crimes Hediondos determina que a pena deve ser cumprida inicialmente em ***regime fechado.*** Todavia, o STF já declarou este dispositivo **INCONSTITUCIONAL** em sede de controle difuso.

O art. 288 do Código Penal diz respeito ao crime de **ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA**. Quando a associação criminosa tiver por objeto a **PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS** a hediondos, haverá aumento de pena: a pena cominada pelo CP é de reclusão de 1 a 3 anos, enquanto, neste caso, será de reclusão de 3 a 6 anos.

LEI Nº 11.343/2006 (LEI DE DROGAS)

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.

Parágrafo único. *Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de* ***causar dependência****, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.*

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso.

Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, **exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas.**

SISNAD → finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades com:

- ✓ Prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas;
- ✓ A repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.

Art. 19-A. Fica instituída a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, comemorada anualmente, **na quarta semana de junho.** (Incluído pela Lei n. 13.840, de 2019)

O tratamento do usuário deverá ser realizado em uma rede de atenção à saúde, sendo que, de forma prioritária, esse tratamento será ambulatorial.

- ✓ Esses tratamentos deverão ser orientados por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidencias cientifica
- ✓ União dispõe sobre os protocolos

INTERNAÇÃO:

- ✓ Medida excepcional. Será adequada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente
- ✓ Deve ser comunicada em até **72 horas** → MP, Defensoria Pública e outros órgãos de fiscalização

INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA:

- ✓ Consentimento do dependente de drogas
- ✓ Deverá conter a declaração escrita da pessoa solicitante
- ✓ Termino → determinação do médico responsável, ou solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento

INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA:

- ✓ Sem consentimento do dependente
- ✓ Pedido de familiar ou responsável legal
- ✓ Na absoluta falta → **pedido de um servidor público na área de saúde ou assistência social** ou dos órgãos públicos integrantes do SISNAD.
- ✓ **ATENÇÃO!** servidores da área de segurança pública **NÃO** pode fazer o pedido
- ✓ Tempo de desintoxicação → **máximo de 90 dias**, término determinado pelo médico ou representante legal

VAMOS AO QUE CAI EM PROVA!

Artigo foi **DESPENALIZADO**, ou seja, **não** temos mais a pena privativa de liberdade.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido **às seguintes penas:**

- ✓ Advertência sobre os efeitos das drogas

- ✓ Prestação de serviços à comunidade: (será cumprida em programas comunitários, entidade educacionais ou assistências, hospitais, estabelecimentos congêneres públicos ou privados sem fins lucrativos (preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuário e dependentes de drogas)

- ✓ Medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo

*As mesmas medidas se submetem quem, para seu **consumo pessoal,** semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substancia ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.*

Como saber se a droga se destinava ao consumo pessoal?

- ✓ O juiz atenderá à **NATUREZA E A QUANTIDADE** de substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias socias e pessoas, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
- ✓ As penas serão aplicadas pelo **prazo máximo de 5 messes.**
- ✓ Em caso de reincidência, as penas de Prestação de serviços à comunidade e Medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo serão aplicadas pelo prazo **máximo de 10 messes.**

§6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, **sucessivamente a:**

I – Admoestação verbal;

II – Multa.

OBSERVAÇÕES!

- ✓ O CRIME DE USO DE DROGAS É **MISTO ALTERNATIVO**, pois traz vários verbos ; Isto quer dizer simplesmente que se o agente praticar qualquer dos verbos vai consumar o crime.
- ✓ Atenção: **reincidência tem que ser especifica,** isto é, o autor deverá ser reincidente no crime do art. 28.
- ✓ Prescrevem **em 2 anos a imposição e a execução das penas.**

Info 986:
- ✓ Caso não haja disponibilidade de juiz competente, deve o auto ser encaminhado à autoridade policial (DELEGADO), que adotará as providencias necessárias.

Plantações ilícitas

- ✓ As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de policia
- ✓ Este recolherá quantidade suficiente para o exame pericial
- ✓ Não depende de autorização judicial para serem destruídas (CESPE entende isto)

TRÁFICO DE DROGAS:

Equiparado a crime **HEDIONDO**

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

- ✓ **NÃO** existe **tráfico culposo.**
- ✓ crime misto alternativo
- ✓ qualquer verbo praticará o crime de tráfico de drogas

Incorre nas mesmas penas do tráfico de drogas quem:

I – *importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;*

Plantio de drogas

II – *semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;*

Utilização do local

III – *utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que*

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Mesmo que só disponha o local para o tráfico, **o dono da casa ou do local responderá por TRÁFICO DE DROGAS.**

PACOTE ANTI-CRIME>

IV – *Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.*

Se um "MALA" indivíduo, entrega drogas para um policial disfarçado configura o crime de tráfico?

✓ Se houver elementos razoáveis da conduta preexistente **SIM!**

Instigar alguém ao uso de drogas

§2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.

Lembrar! é permitido a **marcha da maconha**, segundo o **STF** é o livre exercício da liberdade de manifestação do pensamento.

Roda da maconha

§3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

Tráfico privilegiado - **NÃO É CRIME HEDIONDO**

Causas de diminuição de pena 1/6 a 2/3:

- ✓ Primário
- ✓ Bons antecedentes
- ✓ Não se dedique as atividades criminosas
- ✓ Não integre organização criminosa

Tem que ser **CUMULATIVAS** as causas de diminuição de pena, **TODAS JUNTAS!**

Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa.

Maioria da doutrina tem entendido que se **EQUIPARA** aos **crimes hediondos.**

Associação para o tráfico

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

STJ: tem que ser uma associação estável e permanente, do contrário será meramente concurso de agentes.

Fogueteiro

Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa.

Mula do tráfico

Quando falamos em tráfico de drogas, o termo “mula” se refere ao indivíduo que, conscientemente ou não, transporta droga em seu corpo, geralmente para outros países. Em casos mais extremos, em orifícios, ou mesmo por meio da ingestão da droga, encapsulada ou em forma de pacotes, embrulhada com plásticos.

Tratando-se de delito praticado sem violência ou grave ameaça, verifica-se que os riscos apontados ao réu que é pego por atuar como "mula" do tráfico de drogas não exigem cautelar tão gravosa como a prisão se ficar comprovado que ele não possui vivência delitiva.

Com esse entendimento, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso em Habeas Corpus para substituir a prisão preventiva de réu que foi pego transportando 29 kg de cocaína entre Dourados (MS) e Bauru (SP).

O encarceramento deu lugar a apresentação periódica em juízo, proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização e proibição de ter contato pessoal com pessoas envolvidas com o tráfico e outras atividades criminosas.

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas **DE UM SEXTO A DOIS TERÇOS,** se:

I – A natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito;

II – O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância;

III – A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

IV – O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;

V – Caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;

VI – Sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

VII – O agente financiar ou custear a prática do crime.

SÚMULA 607-STJ
A **majorante do tráfico transnacional** de drogas (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) se configura com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que **NÃO** consumada a transposição de fronteiras.

COLABORAÇÃO PREMIADA

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

Aplicação do princípio da insignificância:

- ✓ Foi aplicado uma vez em 2012 em um caso de porte para consumo
- ✓ Contudo o STJ → o princípio da insignificância **NÃO** se aplica aos delitos de tráfico de drogas e porte de substancia para consumo próprio.
- ✓ Crimes de → perigo abstrato e presumido.

INFO 698 → o **STJ** entendeu que na hipótese de importação de droga via correio cumulada com o conhecimento do destinatário por meio de endereço nas correspondências, a competência é do **JUIZ DO LOCAL DE DESTINO DA DROGA**, pois isso ajudaria na facilitação da investigação e na busca da verdade

Destruição das drogas

- ✓ Sem ocorrência de prisão em flagrante: será feita **POR INCINERAÇÃO**, no prazo de 30 DIAS contados da data de **APREENSÃO**, guardando-se amostra necessária a realização do **LAUDO DEFINITIVO.**
- ✓ Quem fará essa incineração: o delegado de polícia, na presença do MP, e da autoridade sanitária, deverá realizar a destruição das drogas, sendo que o local de realização dessa incineração deverá ser vistoriado antes e depois do procedimento

Prazos do inquérito:

- ✓ 30 dias réu preso
- ✓ 90 dias réu solto
- ✓ Prazos podem ser duplicados.

Art. 50. *§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.*

INFORMATIVO 915-STF: Atipicidade da importação de pequena quantidade de **sementes de maconha.**

Não configura crime a importação de pequena quantidade de sementes de maconha. *STF. 2ª Turma. HC 144161/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/9/2018 (Info 915).*

A famosa infiltração de agentes:

Art. 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos **PREVISTOS EM LEI, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E OUVIDO O MINISTÉRIO PÚBLICO**, os seguintes procedimentos investigatórios:

I – A infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes;

II – A não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores.

- ✓ Somente o juiz poderá autorizar tal medida.

Em setembro de 2010, ao apreciar o **HC 97.256-RS** (rel. Min. Ayres Britto), o Plenário do STF admitiu a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito no tráfico ilícito de drogas, sob o fundamento de que a restrição legal (art. 44, Lei **11.434/06)** ofendia o princípio da individualização da pena

JURISPRUDÊNCIA:

O art. 40, III, da Lei de Drogas prevê como causa de aumento de pena o fato de a infração ser cometida em **transportes públicos.**

Se o agente leva a droga em transporte público, mas não a comercializa dentro do meio de transporte, NÃO incidirá essa majorante.

*A majorante do art. 40, III, da Lei n.° 11.343/2006 somente deve ser aplicada nos casos em que ficar **demonstrada a comercialização efetiva** da droga em seu interior.*

LEI Nº 13.869/2019 (LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE)

Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, **cometidos por agente público**, **servidor ou não**, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.

§ 1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente **com a finalidade específica** de **prejudicar outrem** ou **beneficiar** a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por **mero** capricho ou satisfação pessoal.

- ✓ **M**ero capricho pessoal.
- ✓ **P**rejudicar outrem.
- ✓ **B**eneficiar a si mesmo ou a terceiro.

§ 2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.

Só há crime de abuso de autoridade quando o agente tem a finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. **MPB**

Divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas - não configuram crime de abuso de autoridade.

Art. 2º É **SUJEITO ATIVO** do crime de abuso de autoridade **qualquer agente público, servidor ou não,** da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a:

I - servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;

II - membros do Poder Legislativo

III - membros do Poder Executivo;

IV - membros do Poder Judiciário;

V - membros do Ministério Público;

VI - membros dos tribunais ou conselhos de contas

Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, **ainda que transitoriamente ou SEM REMUNERAÇÃO**, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo.

Ação penal pública **INCONDICIONADA** em todos os crimes desta lei.

§ 1º Será admitida **AÇÃO PRIVADA** se a ação penal pública **NÃO FOR INTENTADA NO PRAZO LEGAL**, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

§ 2º A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 (seis) meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia.

PONTOS IMPORTANTES!

É um prazo **decadencial impróprio**, pois quando acabar os **6 MESES** a ação volta ao Ministério Público.

Ação privada é cabível caso não seja intentada no prazo legal pelo MP.

Art. 4º **São efeitos da condenação:**

I - **tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime**, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;

II - a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de **1 (um) a 5 (cinco) anos;**

III - **a perda do cargo**, do mandato ou da função pública.

Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput **deste artigo são condicionados à ocorrência de REINCIDÊNCIA** em crime de abuso de autoridade **e NÃO são automáticos,** devendo ser declarados **motivadamente** na sentença.

PONTOS IMPORTANTES!

É obrigatória a indenização ao dano causado.

Para perder o cargo deverá ter **reincidência especifica.**

E a perda do cargo **NÃO SERÁ AUTOMÁTICA.**

Art. 5º As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta Lei são:

I - Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;

*II - Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de **1 (um) a 6 (seis) meses**, com a perda dos vencimentos e das vantagens;*

III - (VETADO). Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente.

Art. 6º As penas previstas nesta Lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis.

Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta Lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração.

Art. 7º As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal.

Art. 8º Faz **coisa julgada em âmbito cível**, assim como no **administrativo-disciplinar**, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em **estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.**

DOS CRIMES

Art. 9º Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de:

I - relaxar a prisão manifestamente ilegal;

II - substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível;

III - deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível.

Exemplos:

- ✓ Prisão preventiva.
- ✓ Prisão temporária.
- ✓ Em desconformidade com as hipóteses legais.

Só pode ser praticado por **AUTORIDADE JUDICIÁRIA.**

Art. 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa

O QUE É UMA CONDUÇÃO COERCITIVA?

Trata-se de um método impositivo aplicado pelas autoridades policiais por ordem do Poder Judiciário para garantir que as pessoas intimadas **prestem depoimentos para a investigação em andamento**.

Aqui é um crime que pode ser praticado pelo **juiz, autoridade policial, MP**.

Art. 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:

I - deixa de comunicar, imediatamente, a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou;

II - deixa de comunicar, imediatamente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra à sua família ou à pessoa por ela indicada;

III - deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas;

IV - prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal.

Art. 13. Constranger o preso ou o detento, MEDIANTE VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA ou redução de sua capacidade de resistência, a:

I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública;

II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;

III - produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência

Crime praticado contra **PESSOA PRESA**.

Requer violência ou **GRAVE AMEAÇAR**.

Art. 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único.

Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório:

I - de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio; ou

II - de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono.

Art. 15- A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade:

I- A situação de violência;
II- Outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização:

Pena – detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.

§ 1º Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena **aumentada de 2/3.**

§ 2º Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena **em dobro.**

Art. 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função

Aqui, é a violação a **GARANTIA CONSTITUCIONAL** de reconhecimento de quem efetuou sua prisão.

Art. 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa

Art. 19. Impedir ou retardar, injustificadamente, o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja.

Art. 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência.

Art. 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém, na mesma cela, criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. § 1º Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem:

I - coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências;

II - (VETADO);

ARTIGO MAIS IMPORTANTE PARA AS PROVAS DE POLÍCIA!

III - cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as **21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas).**

§ 2º **NÃO HAVERÁ CRIME** se o ingresso for para prestar socorro, ou **quando houver FUNDADOS INDÍCIOS** (atenção a esse **TERMO**) que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre.

VIOLAÇÃO DO ARTIGO:

I - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, **DURANTE O DIA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL**;

Art. 23. Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de:

I - eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência;

II - omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo.

Art. 24. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Art. 25. Proceder à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único.

Incorre na mesma pena quem faz uso de prova, em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude.

Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada.

Art. 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado

Art. 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido.

Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Art. 38. Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Se cair alguma alternativa **COBRANDO PENAS**, são essas penas que a lei traz:

Pena - **detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos**, e multa.

Pena - **detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos**, e multa.

LEI Nº 7.716/1989 (LEI DOS CRIMES RESULTANTES DE PRECONCEITO DE RAÇA OU DE COR)

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de **raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional**.

Art. 2º-A **Injuriar alguém**, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é **aumentada de metade** se o crime for cometido mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas.

Art. 3º Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos.

Pena: reclusão de dois a cinco anos.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, **OBSTAR A PROMOÇÃO FUNCIONAL**.

Art. 4º Negar ou obstar emprego em empresa privada:

Pena: reclusão de dois a cinco anos.

§ 1o Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica:

I - deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores;

II - impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional;

III - proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário.

§ 2° Ficará sujeito **às PENAS DE MULTA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE,** incluindo **atividades de promoção da igualdade racial**, quem, em anúncios ou qualquer

outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir **ASPECTOS DE APARÊNCIA PRÓPRIOS DE RAÇA OU ETNIA** para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências.

Nossa aposta para prova.

Art. 16. Constitui efeito da **CONDENAÇÃO A PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA**, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses.

Art. 18. Os efeitos de que tratam os **arts. 16 e** 17 desta **LEI NÃO SÃO AUTOMÁTICOS**, devendo ser **MOTIVADAMENTE** declarados na sentença.

As outras penas, basicamente, são **IMPEDIR** acesso ao algum lugar ou estabelecimento. Com penas de **RECLUSAO DE 1 A 3 ANOS. OU RECLUSÃO DE 3 A 5 ANOS. OU RECLUSÃO DE 2 A 4 ANOS.**

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a **cruz suástica ou gamada**, **PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO NAZISMO. – DOLO ESPECÍFICO**

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza:

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 2º-A Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for **cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público**:

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e proibição de frequência, por 3 (três) anos, a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso.

§ 2º-B Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas.

§ 3º **No caso do § 2º** deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo;

II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio;

III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores.

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.

Art. 20-A. Os crimes previstos nesta Lei terão as penas **aumentadas de 1/3 (um terço) até a metade**, quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação. – **EXEMPLO: STAND UP COMEDY**

Art. 20-B. **Os crimes previstos nos arts. 2º-A e 20 desta Lei terão as penas aumentadas de 1/3 (um terço) até a metade, quando praticados por FUNCIONÁRIO PÚBLICO**, conforme definição prevista no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las.

Art. 20-C. Na interpretação desta Lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência.

Art. 20-D. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público.

LEI Nº 9.455/1997 (LEI DE TORTURA)

O termo "**tortura**" designa qualquer ato pelo qual **DORES OU SOFRIMENTOS AGUDOS, FÍSICOS OU MENTAIS**, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, **informações ou confissões**; de **castigá-la por ato cometido**; **de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas**; ou por qualquer motivo baseado em **discriminação de qualquer natureza**; quando tais dores ou sofrimento são **infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência**.

Tortura:

➔ **Inafiançável**

➔ **Insuscetível - graça ou anistia**

Cuidado! as bancas dizem que é imprescritível.

NÃO é verdade!

Tortura → **NÃO** é imprescritível.

Tortura → crime **EQUIPARADO A HEDIONDO.**

STF → indulto é **VEDADO** para os crimes de tortura.

Tortura → **CRIME COMUM**

Competência para julgar → **JUSTIÇA ESTADUAL OU FEDERAL**, depende do lugar em que foi cometido.

Quais são os crimes de tortura?

➔ Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe **sofrimento físico ou mental** com fim de → obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.

➔ Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa.

➔ Em razão de discriminação racial ou religiosa.

Reclusão: 02 a 08 anos

Tortura → admite tentativa.

Tortura → admite desistência voluntária.

Tortura → não admite arrependimento eficaz.

Tortura própria → o agente tinha o dever de apurar e não apurou.

Tortura imprópria → o agente tinha o dever de evitar a tortura.

Tortura → crime formal → não é necessário resultado naturalístico.

Tortura-prova

Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.

Tortura-crime

Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. O agente responde pela tortura e pelo crime.

Tortura discriminação

Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa.

Tortura - castigo

Submeter alguém, sob sua guarda poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intensivo sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo:

Crime próprio

Crime material: o resultado tem que ser atingido para ser consumado o crime!

Admite tentativa

Sujeito ativo → segundo STJ → **SOMENTE PODE SER AGENTE** ativo do crime de tortura-castigo → aquele que **detiver outra pessoa sob sua guarda**, **poder ou autoridade**.

Sujeito passivo: é quem está sujeito a guarda, **poder ou autoridade do agente.**

Tortura preso ou indivíduo sujeito a medidas de segurança:

Na mesma pena incorre quem submete pessoa **presa ou sujeita a medida de segurança** a sofrimento físico ou mental, por intermédio da pratica de ato **não** previsto em lei ou **não** resultado de medida legal.

Norma **penal em branco**, pois dependerá de uma complementação, pois fala-se em qualquer ato não previsto na lei.

Tortura na sua forma de omissão

Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evita-las ou apura-las, incorre na pena de detenção **1 a 4 anos**.

Formas qualificadas

➔ Se resulta lesão corporal de natureza **GRAVE OU GRAVÍSSIMA**, a pena é de reclusão de quatro a dez anos;

➔ Se resulta **MORTE**, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

São preterdolosas essas modalidades

CAI BASTANTE! CAUSAS DE AUMENTO DE PENA!

➔ Se o crime for cometido por **agente público.**

➔ Se o crime for cometido contra **criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de sessenta anos**.

➔ Se crime for cometido **mediante sequestro.**

EFEITOS DA SENTENÇA.

A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo **DOBRO DA PENA APLICADA.**

Agentes condenados por tortura

➔ **Após o trânsito em julgado: perderão os cargos**, empregos e funções públicas.

➔ E ficaram pelo **DOBRO DO PRAZO** da pena imposta, **SEM PODER EXERCÊ-LOS**.

A perda de cargo, função ou emprego é de **EFEITO AUTOMÁTICO** da condenação, **não sendo necessária fundamentação concreta**.

STJ

Art. 1º § 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em **regime fechado**

STF→ **INCONSTITUCIONALIDADE** do artigo da lei de crimes hediondos que fere o princípio da individualização da pena o regime inicialmente fechado.

STJ INFO 540 → **não é obrigatório** que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento de pena no **regime prisional fechado.**

EXTRATERRITORIEDADE

Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob a jurisdição brasileira.

Info 549 "Crime de tortura praticado contra brasileiro no exterior: trata-se de hipótese de **extraterritorialidade incondicionada** (art. 2º da Lei 9.455⁄97)."

LEI Nº 9.605/1998 (LEI DE CRIMES AMBIENTAIS)

Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o **diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática**, quando podia agir para evitá-la.

DE QUALQUER FORMA → Crime **comissivo o**u por **omissão**.

- ✓ Bastante amplo a aplicação desta lei.

Art. 3º **As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente** conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A **responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas,** autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.

- ✓ **Decisão dos tribunais:** é possível responsabilização penal da **pessoa jurídica** por delitos ambientais **independentemente** da responsabilização de pessoa física que agia em seu nome.

Desconsideração da personalidade jurídica

Instrumento disponível ao magistrado, é possível, de forma pontual, afastar a personalidade de uma sociedade para atingir um patrimônio dos sócios.

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I - A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - A situação econômica do infrator, no caso de multa.

Art. 7º As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando:

I - Tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.

Basicamente, certas circunstâncias podem motivar a aplicação de penas **RESTRITIVAS DE DIREITOS**.

No caso poderá ser aplicada a pena restritiva de direito nos incisos I E II

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NOS CRIMES AMBIENTAIS

- ✓ Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente
- ✓ Comunicação previa pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental
- ✓ Arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causa
- ✓ Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e controle ambiental

Agora, as agravantes:

- ✓ Reincidências nos crimes de natureza ambiental

Ter o agente cometido a infração:

- ✓ Para obter vantagem pecuniária.
- ✓ Coagindo outrem para a execução material da infração.

- ✓ Afetando ou expondo a perigo de maneira grave, a saúde pública ou meio ambiente.
- ✓ Concorrendo para danos à propriedade alheia.
- ✓ Atingindo área de unidade de conservação ou áreas sujeitas, a regime especial de uso.
- ✓ Atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos.
- ✓ Em período de defeso à fauna
- ✓ Em domingos ou feriados
- ✓ À noite
- ✓ Em épocas de seca ou inundações
- ✓ No interior do espaço territorial especialmente protegido
- ✓ Com o emprego de métodos cruéis
- ✓ Mediante fraude ou abuso de confiança
- ✓ Mediante abuso de direito de licença, permissão ou autorização ambiental
- ✓ No interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais
- ✓ Atingindo espécies ameaçadas
- ✓ Facilitada por funcionários públicos no exercício da função
- ✓

Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de **condenação a pena privativa de liberdade não superior a três anos.**

A **suspenção condicional da pena** pode ser aplicada, como regra geral, **quando a pena privativa não for superior a 2 anos.**

Se liga! a lei de crimes ambientes **TRAZ ATÉ 3 ANOS.**

Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, **poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida.**

Multa - pode ser aumentada até **TRÊS VEZES**.

Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são:

- ✓ *Multa;*
- ✓ *Restritivas de direitos;*
- ✓ *Prestação de serviços à comunidade.*

Penas restritivas de direitos as pessoas jurídicas:

- ✓ Suspensão parcial ou total de atividades;
- ✓ Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade;
- ✓ Proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações **por até 10 anos.**
- ✓ Prestação de serviços à comunidade por pessoas jurídicas.
- ✓ Custeio de programas e de projetos ambientais;
- ✓ Execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
- ✓ Manutenção de espaços públicos;
- ✓ Contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.

Art 24: Prevê a liquidação forçada de pessoas jurídica no caso: em que ela tenha sido constituída ou utilizada preponderantemente para facilitar, ocultar ou permitir a pratica de crime ambiental

TODOS OS CRIMES PREVISTOS NESTA LEI SÃO DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA.

Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade.

Se liga! Entendimento do **STJ!** As ações de pretensão de cessação dos danos ambientais **são IMPRESCRITÍVEIS.**

DOS CRIMES

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.

Aumentos de pena nos crimes contra a fauna → **aumenta-se a metade.**

- ✓ Contra espécie rara ou considera ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração
- ✓ Em período proibido à caça
- ✓ Durante a noite
- ✓ Com abuso de licença
- ✓ Em unidade de conversação
- ✓ Com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa

Aumenta-se o TRIPLO

- ✓ Se o crime decorre do exercício de caça profissional

Crimes contra a fauna

Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa

Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

§ 1º-A Quando se tratar de **CÃO OU GATO**, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de **reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos**, multa e proibição da guarda.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal

Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Incorre nas mesmas penas quem:

I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

I - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:

I - quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público;

II - quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente;

III - quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.

Pescar mediante a utilização de:

I - Explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante;

II - Substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente:

Pena - reclusão de um ano a cinco anos.

PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Em tese, o princípio da insignificância, já foi aplicado, no caso o agente havia pescado irregularmente **um ÚNICO PEIXE**, e logo após o ato, devolveu o animal ainda vivo ao seu habitat.

Leve para prova que o princípio da insignificância se aplica, conduto deve ser observadas as condições

CRIMES CONTRA A FLORA

Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único.

Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único.

Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade

Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:

Pena - reclusão, de um a cinco anos

Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:

Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.

Crimes contra a flora causas de aumento de pena 1/6 a um terço:

- ✓ Do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático;

O crime for cometido:

a) no período de queda das sementes;

b) no período de formação de vegetações;

c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração;

d) em época de seca ou inundação;

e) durante a noite, em domingo ou feriado

Crime de edificação proibida (art. 64 da Lei n. 9.605/1998) absorve o crime de destruição de vegetação (art. 48 da mesma lei) quando a conduta do agente se realiza com o único intento de construir em local não edificável. REsp 1.639.723-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por maioria, julgado em7/2/2017, DJe 16/2/2017. Informativo STJ 597.

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

Os funcionários dos órgãos integrantes do **SISNAMA**, designados para atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, são autoridades competentes **para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo**

Art. 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos:

*I - **vinte dias** para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação;*

*II - **trinta dias** para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação;*

*III - **vinte dias** para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação;*

*IV – **cinco dias** para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação.*

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - Advertência;

II - Multa simples;

III - multa diária;

IV - Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - Destruição ou inutilização do produto;

VI - Suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade; VIII - demolição de obra;

IX - Suspensão parcial ou total de atividades;

X – (VETADO) XI - restritiva de direitos.

LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA)

A violência doméstica é contextualizada conforme o artigo 5º da lei:

➞ No âmbito da unidade doméstica, **com ou sem vínculo familiar;**

➞ No âmbito da família, compreendendo as pessoas por afinidade ou por vontade expressa;

➞ Em **qualquer relação íntima de afeto**;

➞ As relações pessoais, **independem de orientação sexual**.

Súmula n. 600 do STJ: Para configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006, lei Maria da Penha, **NÃO SE EXIGE A COABITAÇÃO** entre autor e vítima.

Formas de violência

Física
Qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da vítima.

Psicológica
Qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima. O agressor se utiliza de humilhação, isolamento, manipulação, perseguição, vigilância etc.

Sexual
Qualquer conduta que constranja a vítima a presenciar, manter ou participar de uma relação sexual não desejada, utilizando-se de ameaças e intimidações.

Patrimonial
Qualquer conduta que configure a retenção, subtração, destruição total ou parcial de seus objetos, bens ou valores.

Moral
Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

Em seu atendimento em sede policial, é direito da ofendida um atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores previamente capacitados **PREFERENCIALMENTE** do sexo feminino.

ATENÇÃO! Nas questões sempre falam que é **OBRIGATORIAMENTE FEMININO**, PORÉM, É **PREFERENCIALMENTE**.

➞ A inquirição da mulher em situação de violência deverá garantir a integridade física, psíquica e emocional da vítima.

➞ Em nenhuma hipótese, a mulher, seus familiares e testemunhas poderão ter contato com o suspeito ou pessoas relacionadas a ele.

➞ Deve ser garantida a não revitimização da vítima, ou seja, devem ser evitadas sucessivas perguntas sobre o mesmo fato, bem como questionamentos da vida privada da depoente.

➞ A inquirição deverá ser realizada num recinto especialmente projetado para essa finalidade.

➞ Quando for o caso, a inquirição será intermediada por um profissional especializado.

➞ O depoimento deve ser registrado em meio eletrônico ou magnético.

A autoridade policial deverá tomar algumas medidas legais ao tomar conhecimento da situação envolvendo violência doméstica:

➞ Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;

➞ Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal;

➞ Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida;

➞ Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar;

➞ Informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis;

➞ Remeter no prazo de **48 horas** o expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão das medidas protetivas de urgência.

IMPORTANTÍSSIMO! No caso dos crimes que exijam a representação da vítima, **esta não poderá ser retratada na delegacia**. Só será admitida a sua renúncia, em uma audiência especialmente designada para tal finalidade, perante o juiz e **antes do recebimento da denúncia**.

Súmula n. 588 do STJ A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico **IMPOSSIBILITA** a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para finalizar nossa revisão, vamos relembrar as medidas protetivas de urgência:

Primeiramente aquelas que obrigam o AGRESSOR:

➞ Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente;

➞ Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

➞ Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando um limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

➞ Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

➞ Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

➞ Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores;

➞ Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

As direcionadas à VÍTIMA:

➞ O juiz poderá encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa de proteção;

➞ Após o afastamento do agressor, o juiz poderá determinar a recondução da vítima para o seu respectivo domicílio;

➞ Determinar que ela se afaste do lar garantindo os seus direitos, como a guarda dos filhos, por exemplo;

➞ Determinar a separação de corpos;

➞ A restituição dos bens subtraídos pelo agressor;

➞ Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra e venda;

➞ Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;

➞ Prestação de uma caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos referentes à violência doméstica.

Se tivermos risco atual ou iminente à integridade da vítima ou de seus dependentes, o agressor será **IMEDIATAMENTE AFASTADO DO LAR.**

Esse afastamento poderá ser feito pela **autoridade judicial, delegado de polícia ou policial**, devendo nos últimos casos **comunicar** o **juiz em 24 HORAS**.

RESUMO PARA VOCÊ NUNCA MAIS ERRAR NENHUMA QUESTÃO.

Penas que **NÃO SÃO ADMITIDAS** nos casos de violência doméstica contra a mulher:

1. **Cesta básica ou outras de prestação pecuniária**
2. **Pagamento isolado de multa**
3. **Prestação de serviços comunitários**

ENTENDIMENTOS IMPORTANTES DO STJ:

3) *É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas* ***– Súmula 589 do STJ****;*

4) *A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos –* ***Súmula 588 do STJ****;*

5) *A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada –* ***Súmula 542 do STJ****;*

6) *A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha –* ***Súmula 536 do STJ****;*

7) *A Lei Maria da Penha pode incidir na agressão perpetrada pelo irmão contra a irmã na hipótese de violência praticada no âmbito familiar (****AgRg no AREsp 1437852/MG****, DJe 28/02/2020);*

9) *É inaplicável a Lei n. 9.099/1995 às condutas delituosas praticadas em âmbito doméstico ou familiar, inclusive as contravenções (**AgRg no REsp 1795888/DF**, DJe 12/12/2019);*

Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e

VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio.

CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

POR AÇÃO OU OMISSÃO!

CRIMES → PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL

PROCESSO → CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

INDEPENDENTE DA PENA, NÃO SE APLICA A LEI 9.099!

É vedado:

– Aplicação de pena de cesta básica

– Isolado de multa

Os crimes definidos nesta lei são de **AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA**!

CRIMES

DETENÇÃO, 6 meses a 2 anos

Art. 228 Deixar de manter registro das atividades desenvolvidas, bem como de fornecer declaração de nascimento.

Doloso → detenção, 6 meses a 2 anos

Culposo → detenção, 2 a 6 meses OU multa

Art. 229 Deixar de identificar corretamente o neonato e a parturiente, bem como de proceder os exames do Art. 10.

Doloso → detenção, 6 meses a 2 anos

Culposo → detenção, 2 a 6 meses OU multa

Art. 230 Privar de liberdade, sem apreensão em flagrante OU inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária (apreensão sem observância das formalidades legais).

Detenção de 6 meses a 2 anos

Art. 231 Deixar de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada.

Detenção de 6 meses a 2anos

Art. 232 Submete criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento.

Detenção de 6 meses a 2 anos

Art. 234 Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão.

Detenção de 6 meses a 2 anos

Art. 235 Descumprir, injustificadamente, prazo fixado em lei em benefício de adolescente privado de liberdade.

Detenção de 6 meses a 2 anos

Art. 236 Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do CT ou representante do MP no exercício de função prevista nesta Lei.

Detenção de 6 meses a 2 anos

RECLUSÃO

Art. 237 Subtrair criança ou adolescente, com o fim de colocação em lar substituto. Reclusão de 2 a 6 anos E multa

Art. 238 Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga OU recompensa.

Reclusão de 1 a 4 anos E multa

Art. 239 Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais OU com o fito de obter lucro.

Reclusão de 4 a 6 anos E multa

Se há o emprego de violência, grave ameaça ou fraude: reclusão de 6 a 8 anos + PENA correspondente a violência!

PORNOGRAFIA – PARTE IMPORTANTE:

Art. 240 Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente.

→ Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo intermedeia a participação

Aumenta-se em 1/3 se o agente:

– No exercício de cago ou função pública OU a pretexto de exercê-la.

– Prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

– Prevalecendo-se parentesco; tutor, curador, preceptor, empregador.

Art. 241 Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

Reclusão de 4 a 8 anos E multa

Art. 241-A oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

Reclusão de 3 a 6 anos E multa

29 Nas penas incorre quem: I – Assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens; II – Assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens; III -- As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1 o deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito.

Art. 241-B Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente Reclusão de 1 a 4 anos E multa

§ 1° A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo.

§ 2° Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos Arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita por:

I – Agente público no exercício de suas funções;

II – Membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo; III – Representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário.

Art. 241-C Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual

Reclusão de 1 a 3 anos E multa

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo.

Art. 241-D Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:

Reclusão 1 a 3 anos E multa

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

I – Facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso;

II – Pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita.

Art. 241-E Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente

em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais.

IMPORTANTE!

30 Art. 242 Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo:

Reclusão de 3 a 6 anos

Art. 244-B Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Reclusão de 1 a 4 anos

§ 1° Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet.

§ 2° As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do Art. 1° da Lei n° 8.072.

INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS - MULTA DE 3 A 20 SALÁRIOS, APLICANDO-SE O DOBRO EM CASO DE REINCIDÊNCIA

Art. 245 Deixar de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente.

Art. 247 Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional.

Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente.

2º Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação.

Art. 249 Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar.

Art. 251. Transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, com inobservância do disposto nos arts. 83, 84 e 85 desta Lei.

Art. 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação.

Art. 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos, sem indicar os limites de idade a que não se recomendem.

Art. 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo, em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente.

Art. 257. Descumprir obrigação constante dos arts. 78 e 79 desta Lei.

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo.

MULTA DE 1.000 A 3.000

Art. 258-A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previstos no Art. 50 e no § 11 do Art. 101 desta Lei.

Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar.

Art. 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção.

Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo.

Art. 258-C Descumprir a proibição estabelecida no inciso II.

SÚMULAS E JURISPRUDÊNCIAS

- Súmula 542 - STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra mulher é pública incondicionada. (Terceira Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

- A aproximação do réu com o consentimento da vítima torna atípica a conduta de descumprir medida protetiva de urgência.AgRg no AREsp 2.330.912-DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 22/8/2023, DJe 28/8/2023. (Info 785 - STJ)

- Independentemente da extinção de punibilidade do autor, a vítima de violência doméstica deve ser ouvida para que se verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas protetivas - REsp 1.775.341-SP (Info 770 - STJ).

- O dolo eventual no crime de homicídio é compatível com as qualificadoras objetivas previstas no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal.

- A qualificadora da paga (art. 121, 2º, I, do CP) não é aplicável aos mandantes do homicídio, porque o pagamento é, para eles, a conduta que os integra no concurso de pessoas, mas não o motivo do crime. REsp 1.973.397-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 06/09/2022. (Info 748 - STJ)

- **Súmula 698**

Não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão no regime de execução da pena aplicada ao crime de tortura.

- **Súmula 697**

A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo.

- **O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo.**

- **Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor praticados antes da edição da Lei nº 12.015/2009, ainda que em sua forma simples, configuram modalidades de crime hediondo.**

- Súmula 607-STJ: A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.

- **STJ** - Informativo: **633**

Somente pode ser agente ativo do crime de tortura-castigo (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97) aquele que detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade (crime próprio).

- A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.